مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار . فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء[1] .

فدل ذلك على مشروعية القسامة ، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه .

٣- **حكمتها** : شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها ؛ فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء ، وصيانتها ، وعدم إهدارها ، ولما كان القتل يكثر ، بينما تقل الشهادة عليه ؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات ، جعلت القسامة حفظاً للدماء .

المسألة الثانية : شروط القسامة :

١- أن يكون هناك لوث ، وقد سبق بيان معناه .

٢- أن يكون المدَّعَى عليه مكلفاً ، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون .

٣- أن يكون المدَّعِي مكلفاً أيضاً ، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون .

٤- أن يكون المدَّعَى عليه معيناً ، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم .

٥- إمكان القتل من المدَّعى عليه ، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك ، لم تسمع الدعوى .

٦- ألا تتناقض دعوى المُدَّعِي .

٧- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة ، فيقول : أدّعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان ، عمداً أو شبه عمد أو خطأ ، ويصف القتل .

المسألة الثالثة : صفة القسامة :

إذا توافرت شروط القسامة ، يُبدأ بالمدَّعين فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم

---

(١) رواه البخاري برقم (٦٨٩٨ ، ٦٨٩٩) ، ومسلم في القسامة برقم (١٦٦٩) - ٦ ، واللفظ لمسلم .